

עין משפט
נר מצוה

צוה א ב מיי פֿיג מהל' מכירה הל' צ ועיין בהשגות ובעניד משנה סמג פשון פפ טוש"ע ח"מ סי' קלח סעיף א': **צוה ג מיי** שם פי"ב הל' ה סמג שם טוש"ע ח"מ סי' קלז סעיף א': **ק ד מיי** פי"ד שם הל' ז ועיין בהשגות ובמ"מ סמג שם טוש"ע ח"מ סי' ר סעיף ז: **קא ה ו מיי** שם הל' י טוש"ע שם סעיף י: **קב ז מיי** פי" מהל' מילה ולהל' ה' י ועיין במ"מ סמג לאוין קלג טוש"ע י"ד סי' קעז סעיף ח:

רבינו גרשום

בשליפי. במשואות של פירות שקושרין בחובלות שאין יכול להגביהן: עד שיטלטלנו. היינו עד שיתבדחו ואצ"ג דעבד בשליפי רברבי: שאני פשתן דמשמטיט. שיכול לשמוטת ולהשליך ממנו עד שיכול לטלטלו מה שאין כן בשאר חבילות: שאני בהמה דמסרכא. כשישדעין אמר ליה סאה בסלע קנה לוקח ואין יכול לחזור המוכר: ומשני להכי קנה אצ"פ שלא נתמלאת המדה לפי ששנתות יש במדה. סימנין עד כאן סאה עד כאן אסתיס ועד כאן ג' וכן עד ל' ולהכי דמי כמאן דאמר ליה סאה בסלע ראשון ראשון לשנתות קנה. דאמר רב (הונא) (בהנא) במ"מ מנחות שנתות היו בהין עד כאן לפר עד כאן לאלל עד כאן לכבש: השוכר את הפועל. וקוצץ עמו שיעשה עמו מלאכה לזמן הגורן לקצור. ובאותו זמן שקוצץ עמו הפועל בולל שאינו עושה מלאכה כל כך ומשכיר עצמו בדינר ולשעת הגורן מוצא מלאכה הרבה ומשכיר עצמו בסלע. והיינו דקאמר ליה בעה"ב אם תרצה אני אשכירך היום כשמלאכתך אינה שוה אלא דינר על מנת שתעשה עמי בזמן הגורן ואינו נזון לך אלא דינר כמו שאתה יכול לטול עכשיו אע"ג שמלאכתך באותו זמן יפה טלע ועל מנת כן אקדים לך שכרך מיד

א) רבינו מפרש דקדושיא הוא מדברי ר"מ דאמר והדקה בהגבה וף. דלאו אורחא בהגבה ומשני דבהמה א"ל במשיכה משום דמפרכת ועי' רש"ס.

פּוּ:

אטו פשתן בשליפי רברבי מי לא עבדי ל"ה. בשלמא אי מוקמינן רישא בשליפי זוטרי וכן פשתן בשליפי זוטרי ובעינן ביה בהגבהה משום שאין דרכו במשיכה כלל^א אבל שאר דברים אע"פ שדרכן בהגבהה נקנית נמי במשיכה אבל השתא דמוקמינן בשליפי רברבי אמאי פשתן אינו נקנה אלא עד שיטלטלנו דהיינו בהגבהה והא אורחיה במשיכה כיון שהוא בשליפי רברבי^ב: **ראשון ראשון קנה**. פ"ה דלא מצי למיפדך מסיפא דקמני ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה דאיכא לאוקומי כשנתמלאה המדה ואין נראה לר"י דלא מצי למימר דאיירי כשנתמלאה המדה דא"כ לימני צהדי^ג צבא דסרסור ולמני צרה"ר ובחצר שאינו של שניהן וברשות לוקח כו' ומיהו לא ניחא ליה למיפדך מסיפא כיון דמאי פריך מרישא:

כדאמר רב כהנא שנתות היו בחין. תימה לרבינו חיים והלא לא רב כהנא אמרה אלא משנה היא צפ' צ' מדות (מנחות דף פז:) ואר"י דצפ' המזויא יין (שבת דף עח:) מנן סיד כדי לעשות אנדיפי ומפרש רב כהנא (שם פ:) מאי אנדיפי שנתות דמתנן שנתות היו בחין כו' הלכך מציא הכא רב כהנא דאשמעי' מיחייב המזויא סיד כשיעור לעשות צו שנתות אבל ממתימין דמנחות לא חזינן שיש שנתות אלא במדות של

קודש: דינר ליום ב'. נראה לרשצ"א דהא דמתנן באיזהו נשך (ב"מ דף סה.) מרבינן על השכר ואין מרבינן על המכר האי דשרי להרבות על השכר כגון שוכנס מיד לתוך הבית דבעינן אחר לא שרי להרבות דמיחוי כאגר נטר כדאמינן הכא:
לך

משיכה אלא הגבהה משום דלא הוו רברבי אלא זוטרי: **אטו פשתן בשליפי רברבי מי לא עבדי**. כמו פירות בתמיה ומהני צהו נמי משיכה [כן נראה שטעו זו בעיני ועיקרן]: **שאני פשטן דמשמטיט**. שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו משאות גדולות הלכך צעי הגבהה דדרכו צכך. ורבינו חננאל פ"י שאני פשתן דמשמטיט כיון שאם ימשך מתנתק אין דרכו להמשך לפיכך קני בטלטול ולפי הלשון הזה איכא לאוקומה אפי' בשליפי רברבי ואפי' הכי לימיה במשיכה אלא בהגבהה משום דמתנתק במשיכה: ה"ג בפירושי רבינו חננאל ס"ש **צמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגסה דברי ר"מ ור' שמעון צן אלעזר וחכ"א צמה דקה במשיכה והא צמה דקה דבר הגבהה היא וסנו חכמים היא** (נבאש"ט יד): **ומשנה היא צפ"ק דקידושין**. ומדרבנן קפריך דצמה דקה מיקניא נמי במשיכה ואע"ג דבת הגבהה היא: **דסרכא**. מסתרכת ומתדבקת צרגליה בקרקע ולא אפשר בהגבהה כי אם בקושי הלכך אורחה במשיכה. ורבינו חננאל פירש דסרכא שורטת מלשון שרוך נעל (נבאש"ט יז): **כור בשלשים אני מוכר לך**. לריץ היה לו למעות כנגד דמי הכור ולא נתכוין שיהא זה קונה פחות מכור ולא יותר מכור אלא כור בצמאום מקנה לו לא פחות ולא יותר הלכך ^(ו) אם משך ואע"פ שפסק ואפילו ברשות לוקח ובכליו של לוקח לא קנה עד שיהא הכור מדוד כולו דהכא מדידה מעכבא הואיל והקפיד במכירה פחות מכור ויותר מכור ומשום הכי יכול לחזור צו מכל המכירה אפילו כשמדד לו כ"ט סאין חוזר הוא כל זמן שלא נמדד סאה אחרונה ואע"פ שמשך הכ"ט סאין אינה משיכה מעליא דכור זה חד מקח הוא ועד דמשך כוליה לא קני כדאמרר' צברק הזהב (ב"מ דף מז.) דהיכא דמכר לו חמור צפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך את הטלה שניהם יכולין לחזור צהם משום דלא הוי משיכה מעלייתא ומתימין דקתני משך ולא מדד קנה היינו כשמקנה לו כל החצילה כמות שהיא והמדידה גלויי מילתא צעלמא היא להודיע כמה מכר: **ראשון ראשון קנה**. שכל אחד מכירה צפני עצמו היא. וכגון דהויא מדה דלוקח ובסימטא דקני ליה כליו א"ר ברשות מוכר וכגון דלאמר ליה מעיקרא יקנה לך כל כך ברשותי: **הא שמע**. משום דפרדינן מניה טובא צשמעתין לעיל לא קאמר מיתבי: מנאמי גירסא זו על העיקר צפירושי רבינו חננאל איש רומי ס"ש **אם היטה המדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה ואע"ג דלא נתמלאת המדה הכא במאי עסקינן בדאמר ליה הין צ"צ סלעים לוג בסלע אני מוכר לך וכדאמר רב כהנא שנתות היו בחין הכא נמי כו'**. וכן עיקר דמהיאי רישא שייך למיפדך ^(ט) הא דקתני צה צהדיא עד שלא נתמלאת המדה למוכר כו' אבל צמהה של אחד מהן לא חיישינן לנתמלאת המדה אלא ראשון ראשון הנכנס בכליו של לוקח קנה לוקח דאפי' צחצי מדה שהיא חסירה ואין ידוע כמה יש הואיל ולא נתמלאת ^(י) אין יכול לחזור צו ואע"ג דאל' כור אני מוכר לך ביחד או סאה אני מוכר לך ביחד כל שכן הכא דצינן ליה כור ומדד כ"ט סאין מלאין שקנה כל מדה ומדה כשנתמלאת וקשיא לתרווייהו. ופרקינן כדאמר ליה הין צ"צ סלעים לוג בסלע אני מוכר לך והיו י"צ שנתות כעין צליטות יונאין צדופני הכלי מתכוור לסימנים כיון שמגיע השמן או היין בכל צליטה ידוע שהוא לוג וכיון שהגיע לצליטה נתמלאת המדה קרינא ציה ודמיא ממש לכור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך דקנה כל סאה וסאה ה"נ כל לוג לוג קני כשמגיע לסימן. ורישא דקתני חילוק בין נתמלאת ללא נתמלאת נהי נמי דמיירי כמו בסופא כדאמר ליה הין צ"צ לוג בסלע אפי' הכי לא קני לוקח ראשון ראשון המגיע לסימן דכיון דצמהה שאינה של שניהן עסקינן והוא רוצה למדוד ולמלאותה כולה הרי היא מושאלת לו עד שיגמור את מדידתו דלא הויא שאולה ללוקח עד שתתמלא כדפרישית לעיל [פה]. דעל מנת כן שאלוה שניהן זה למדידה וזה לקחתה משתמלמל לשפכה צכליו או צרשומו. והאי דקפריך צספריס שלנו מסיפא דקתני ברשות לוקח כיון שקיבל כו' לאו פירכא היא כלל דהתם כשהקנה לו כל הצצואה מיירי דקני ליה רשותא צלא מדידה כדקתני נמי מתני' [פד:] משך ולא מדד קנה ועוד אדרצה הוה ליה לפרוכי ממתימין דקתני צהדיא משך ולא מדד קנה דאילו התם לא מדד כלל ואפי' הכי קנה ועוד שניויא דקמשני לפי לשון הספריס דלא מפרשי צצהי מיירי דקאמר הין צ"צ לוג בסלע לאו שניויא הוא דמה מהניא שנתות היכא דאמר ליה סתם הין אני מוכר לך אפי' אם מדד לו הין צ"צ לוגינן לא קני לשמואל עד דאמר צהדיא הין צ"צ לוג בסלע אני מוכר לך: **כדאמר רב כהנא**. צמסקת מנחות^י: **שנתות היו בחין**. של קדש עד כאן לפר עד כאן לאלל עד כאן לכבש כלומר סימנים למדת חצי ההין לפר ושלישית ההין לאלל ורביעית ההין לכבש יין: **השוכר את הפועל**. ונותן לו שכרו עכשיו צניסן כדי לעשות עמו צגורן: **היום צדינר**. כלומר כל יום של ימות הגורן צדינר ונתן לו עכשיו ל' דינר לל' ימי הגורן. ולא גרסינן מהיום צדינר צדינר פפי' רבינו חננאל: ולגורן

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

הא שמע. ממתימין המוכר פירות כו' [פד:]: **והא פירות צבני הגבהה נינהו**. דבשליפי זוטרי משמע ממתימין ^(א) מדקמפלגי צסיפא גבי פשתן דהכי קמני המוכר פירות משך ולא מדד קנה דמשיכת כל שהוא מהניא צפירות שהרי דצר מועט הוא ובמשיכת כל שהוא נעקר כולו ממקומו כדאמר שמואל

לגבי ספינה (לעיל דף עה:) עד שימשוך את כולה אבל המוכר פשתן שהוא ארוך אע"ג דהוי שליפי זוטרי לא קנה במשיכת פורתא דעדיין לא נעקר כולו ממקומו עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר כלומר שימשכנו או יגיבינו למקום אחר שיהיה נעקר כולו ממקום שהיה שם דאיכא למימר דאפילו רב דפליג בצפינה הכא מודה דהתם מייס יש תחתיו ומדניידא פורתא חשיבא כעקירה כולה ממקומה אבל על גבי קרקע איכא למימר דמודי: **הכא במאי עסקינן בשליפי רברבי**. והכי קא מפליג צין פירות לפשתן המושך פירות פעמים שאם משך קנה כגון בשליפי רברבי דהתם ודאי מהניא משיכה וכל שכן הגבהה אבל המוכר פשתן דאי אפשר בשליפי רברבי כדמפרש לקמן אלא שליפי זוטרי נינהו לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום כלומר שיגבינוהו ולא במשיכה דלעיל ודכך המגביהין מקחן אין מגביהין ע"מ להחזירו צמקום שהגביהו אלא מגביהו והולך לו ונטולו לרשותו והלכך נקט ממקום למקום והיינו דקפריך אי הכי אימא סיפא כו' צבשלמא לדידי דמוקמינן לה אפי' בשליפי זוטרי איכא לפלוגי צין רישא לסיפא צבמשיכת כל שהוא כדפרישית אלא לרידך דמוקומת נמי לרישא בשליפי רברבי ארוכין ליכא לפלוגי צין רישא לסיפא אלא דצרישא מהניא משיכה דרגילין להיות שליפי רברבי ובפשתן לא מהניא

והלכך נקט ממקום למקום והיינו דקפריך אי הכי אימא סיפא כו' צבשלמא לדידי דמוקמינן לה אפי' בשליפי זוטרי איכא לפלוגי צין רישא לסיפא צבמשיכת כל שהוא כדפרישית אלא לרידך דמוקומת נמי לרישא בשליפי רברבי ארוכין ליכא לפלוגי צין רישא לסיפא אלא דצרישא מהניא משיכה דרגילין להיות שליפי רברבי ובפשתן לא מהניא [כן נראה שטעו זו בעיני ועיקרן]: **שאני פשטן דמשמטיט**. שמחליק ואין יכולין לעשות ממנו משאות גדולות הלכך צעי הגבהה דדרכו צכך. ורבינו חננאל פ"י שאני פשתן דמשמטיט כיון שאם ימשך מתנתק אין דרכו להמשך לפיכך קני בטלטול ולפי הלשון הזה איכא לאוקומה אפי' בשליפי רברבי ואפי' הכי לימיה במשיכה אלא בהגבהה משום דמתנתק במשיכה: ה"ג בפירושי רבינו חננאל ס"ש **צמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגסה דברי ר"מ ור' שמעון צן אלעזר וחכ"א צמה דקה במשיכה והא צמה דקה דבר הגבהה היא וסנו חכמים היא** (נבאש"ט יד): **ומשנה היא צפ"ק דקידושין**. ומדרבנן קפריך דצמה דקה מיקניא נמי במשיכה ואע"ג דבת הגבהה היא: **דסרכא**. מסתרכת ומתדבקת צרגליה בקרקע ולא אפשר בהגבהה כי אם בקושי הלכך אורחה במשיכה. ורבינו חננאל פירש דסרכא שורטת מלשון שרוך נעל (נבאש"ט יז): **כור בשלשים אני מוכר לך**. לריץ היה לו למעות כנגד דמי הכור ולא נתכוין שיהא זה קונה פחות מכור ולא יותר מכור אלא כור בצמאום מקנה לו לא פחות ולא יותר הלכך ^(ו) אם משך ואע"פ שפסק ואפילו ברשות לוקח ובכליו של לוקח לא קנה עד שיהא הכור מדוד כולו דהכא מדידה מעכבא הואיל והקפיד במכירה פחות מכור ויותר מכור ומשום הכי יכול לחזור צו מכל המכירה אפילו כשמדד לו כ"ט סאין חוזר הוא כל זמן שלא נמדד סאה אחרונה ואע"פ שמשך הכ"ט סאין אינה משיכה מעליא דכור זה חד מקח הוא ועד דמשך כוליה לא קני כדאמרר' צברק הזהב (ב"מ דף מז.) דהיכא דמכר לו חמור צפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך את הטלה שניהם יכולין לחזור צהם משום דלא הוי משיכה מעלייתא ומתימין דקתני משך ולא מדד קנה היינו כשמקנה לו כל החצילה כמות שהיא והמדידה גלויי מילתא צעלמא היא להודיע כמה מכר: **ראשון ראשון קנה**. שכל אחד מכירה צפני עצמו היא. וכגון דהויא מדה דלוקח ובסימטא דקני ליה כליו א"ר ברשות מוכר וכגון דלאמר ליה מעיקרא יקנה לך כל כך ברשותי: **הא שמע**. משום דפרדינן מניה טובא צשמעתין לעיל לא קאמר מיתבי: מנאמי גירסא זו על העיקר צפירושי רבינו חננאל איש רומי ס"ש **אם היטה המדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה ואע"ג דלא נתמלאת המדה הכא במאי עסקינן בדאמר ליה הין צ"צ סלעים לוג בסלע אני מוכר לך וכדאמר רב כהנא שנתות היו בחין הכא נמי כו'**. וכן עיקר דמהיאי רישא שייך למיפדך ^(ט) הא דקתני צה צהדיא עד שלא נתמלאת המדה למוכר כו' אבל צמהה של אחד מהן לא חיישינן לנתמלאת המדה אלא ראשון ראשון הנכנס בכליו של לוקח קנה לוקח דאפי' צחצי מדה שהיא חסירה ואין ידוע כמה יש הואיל ולא נתמלאת ^(י) אין יכול לחזור צו ואע"ג דאל' כור אני מוכר לך ביחד או סאה אני מוכר לך ביחד כל שכן הכא דצינן ליה כור ומדד כ"ט סאין מלאין שקנה כל מדה ומדה כשנתמלאת וקשיא לתרווייהו. ופרקינן כדאמר ליה הין צ"צ סלעים לוג בסלע אני מוכר לך והיו י"צ שנתות כעין צליטות יונאין צדופני הכלי מתכוור לסימנים כיון שמגיע השמן או היין בכל צליטה ידוע שהוא לוג וכיון שהגיע לצליטה נתמלאת המדה קרינא ציה ודמיא ממש לכור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך דקנה כל סאה וסאה ה"נ כל לוג לוג קני כשמגיע לסימן. ורישא דקתני חילוק בין נתמלאת ללא נתמלאת נהי נמי דמיירי כמו בסופא כדאמר ליה הין צ"צ לוג בסלע אפי' הכי לא קני לוקח ראשון ראשון המגיע לסימן דכיון דצמהה שאינה של שניהן עסקינן והוא רוצה למדוד ולמלאותה כולה הרי היא מושאלת לו עד שיגמור את מדידתו דלא הויא שאולה ללוקח עד שתתמלא כדפרישית לעיל [פה]. דעל מנת כן שאלוה שניהן זה למדידה וזה לקחתה משתמלמל לשפכה צכליו או צרשומו. והאי דקפריך צספריס שלנו מסיפא דקתני ברשות לוקח כיון שקיבל כו' לאו פירכא היא כלל דהתם כשהקנה לו כל הצצואה מיירי דקני ליה רשותא צלא מדידה כדקתני נמי מתני' [פד:] משך ולא מדד קנה ועוד אדרצה הוה ליה לפרוכי ממתימין דקתני צהדיא משך ולא מדד קנה דאילו התם לא מדד כלל ואפי' הכי קנה ועוד שניויא דקמשני לפי לשון הספריס דלא מפרשי צצהי מיירי דקאמר הין צ"צ לוג בסלע לאו שניויא הוא דמה מהניא שנתות היכא דאמר ליה סתם הין אני מוכר לך אפי' אם מדד לו הין צ"צ לוג בסלע אני מוכר לך: **כדאמר רב כהנא**. צמסקת מנחות^י: **שנתות היו בחין**. של קדש עד כאן לפר עד כאן לאלל עד כאן לכבש כלומר סימנים למדת חצי ההין לפר ושלישית ההין לאלל ורביעית ההין לכבש יין: **השוכר את הפועל**. ונותן לו שכרו עכשיו צניסן כדי לעשות עמו צגורן: **היום צדינר**. כלומר כל יום של ימות הגורן צדינר ונתן לו עכשיו ל' דינר לל' ימי הגורן. ולא גרסינן מהיום צדינר צדינר פפי' רבינו חננאל: ולגורן

מסורת הש"ס

א) צ"ק דף יא': קדושין דף כה:
ב) צ"מ דף קב: לקמן קה. קו:
ג) שבת דף פ: מנחות דף פז:
ד) [איתו שם לגמרי וע' חוט' מנחות פז: ד"ה שמות חוט' דהכא],

הגהות הב"ח

א) גבירא פשתן מחזירו ה"ז לא קנה:
ב) שם דלא נתמלאה המדה הב"ע גנון:
ג) רשב"ם ד"ה והא פירות וכו' מדקמפליגי בקיפא:
ד) ד"ה כור כו' הלכך אפי' אם משך:
ה) ד"ה מלאמי וכו' שייך למפריך דקמני כ"ל ומביא הא נמחק:
ו) בא"ד ולא נתמלאת המדה אין יכול וכו' צלליטה העליונה נתמלאת:

מוסף רש"י

בהמה גסה נקנית במסירה. עניניה מוסריס אומת ללוקח צאפקר או צבערה. אבל משיכה לא מקניא דלין דרכה צכך להוליכה לפניו (קדושין כה). והדקה בהגבהה. ולא צמשיכה (שם). יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה. ואע"פ שמשך אינה משיכה, דלילה חד מקח הוא ועד דמשך כוליה לא קני מדי (ב"מ קב.). ראשון ראשון קנה. כיון דאל' סאה צבליט כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחד קנאה (שם). שנתות. סימנים. כלי חרס גדול ויש צו צליטות צליטות כמין אגוזים קטנים, עד כאן צכאה עד כהן (ספחם שבת פ).

מוסף תוספות

א. מפני שהוא מחטטנף או צשמט. רמב"ן.
ב. ומפרש שאני פשתן דמשמטיט, וכיון שיש לו ספידיא צ"כ במשיכתו, אף כשהוא עשוי שליפי רברבי, מתיר קשריו ומגביהו פחות פחות ואין דרכו במשיכה שם.